

“测试测试项目 22” 制作合同

甲 方：福建凯米网络科技有限公司

乙 方：张三的媒体公司

签订地点：福州市高新区

合同编号：2026111

福建凯米网络科技有限公司（以下称甲方）、**张三的媒体公司**（以下称乙方）均系中国法律注册的合法组织，具有签订履行本合同的资格和能力。甲方根据需要，将“测试测试项目 22”制作工作委托乙方完成，乙方愿意接受甲方的委托。为明确甲乙双方的权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国著作权法》等相关法律法规规定，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

第一条、委托事项内容

1、甲方委托乙方提供“测试测试项目 22”制作服务，服务内容包括：10 个视频的后期制作。

视频交付制式：mp4 h264, 4K 和 1080P 各一版。

2、乙方应于甲方确认策划方案后 30 天内提交“测试测试项目 22”成品。

第二条、制作费用

1、本合同涉及的制作费用如下：

生日开场秀 # 报价明细							
资源名称	内容	批次	数量	类型	单价	总价	备注
制作方：铭杨动画设计有限公司 (武汉)							*包含素材采购、音乐费用
庆生快闪 闺蜜/亲人	配合音乐节奏的，按照流程的MG动画	1期	1条 (最大45秒)	视频	3000/分钟	¥ 2,250	
山歌锣鼓 兄弟/闺蜜	表演包风格的动画配合山歌版生日快乐歌	1期	1条 (最大45秒)	视频	3000/分钟	¥ 2,250	*会先直接使用参考音乐进行视频制作，以DEMO形式交付
黑曼荼罗非洲祝福 兄弟/闺蜜	黑人唱歌跳舞生日祝福	1期	1条 (最大45秒)	视频	3000/分钟	¥ 2,250	
小计 (含税3%)						¥ 6,960	
制作方：橙度音乐文化 (福州) 有限公司							
来财来财 领导/兄弟	DJ舞曲配合炫酷动画效果霸气祝福	1期	1条 (最大45秒)	视频	4000/个	¥ 4,200	
小计 (含税3%)						¥ 4,200	
制作方：福州佳映文化传媒有限公司							
来财来财 领导/兄弟	生日祝福元素的精致特效录制	1期	1条 (最大45秒)	原创音频	68/个	¥ 68	
来财来财 领导/兄弟	DJ和电子风格的音乐 (配合炫酷的节奏进行) + 辅助音效	1期	1条 (最大45秒)	原创音频	500/个	¥ 500	
小计 (含税3%)						¥ 568	
合计						¥ 11,728	

2、乙方完成委托事项后，甲方应向乙方以下指定收款账户支付的费用总计为：人民币 50000 元（含 5%税），大写：人民币伍万元整。

账户名：张三的媒体公司

账 号：12456781231757

开户行：国际 XX 银行

乙方应确保上述账户信息准确无误，如发生变更，乙方应提前 2 日以书面形式通知甲方，否则因此造成的一切损失由乙方自行承担。

3、甲方开票信息如下：

公司名称：福建凯米网络科技有限公司

税号： 91350104MA32TBFC63

地 址 电 话：福建省福州市仓山区城门镇南江滨西大道 198 号福州海峡国际会展中心地下一层东区办公中心 A-029 号 0591-28053888

开户行及账号：招商银行福州华林支行 5919 0449 5610 601

开票内容：媒体制作设计 dddddd

第三条、付款方式

第一期费用：甲方应在合同签订后 7 个工作日内向乙方支付预付款，即人民币 25000 元 （大写：人民币贰万伍仟元整）；

第二期费用：乙方按照合同约定将“测试测试项目 22”制作完成，甲方验收通过并收到乙方开具的增值税专用发票后的 7 个工作日内，甲方向乙方支付尾款，即人民币 25000 元 （大写：人民币贰万伍仟元整），乙方应在收到尾款后 1 日内向甲方提供本合同第一条中提及的所有成品及素材。

第四条、项目条款说明

1、“测试测试项目 22”在未完成成片制作前，甲方若在双方确认的拍摄脚本前提下提出修改意见，乙方应按照甲方的意见进行无偿修改。乙方不对甲方每次提交的修改意见汇总表进行修改条数及次数的限制。

2、乙方应严格保守合作过程中所悉知的甲方各项技术及商业机密，除执行本合同所需，乙方不得对任何第三方泄露甲方的资料与技术。

3、甲方委托服务内容调整信息的，应发送到第七条第 3 款约定的乙方代表的邮箱；乙方将以邮件内容为准进行调整。

4、本合同履行过程中，乙方应负责乙方摄制人员、艺人等相关人员的人身、财产安全，非因甲方原因造成的乙方人员的人身、财产损失的，由乙方独立承担责任。

第五条、知识产权条款

1、乙方接受甲方委托制作的“测试测试项目 22”的样片、成片等涉及的各项知识产权及可能产生的商标申请权、专利申请权等均归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得使用“测试测试项目 22”相关素材，也不得授权任何第三方使用。

2、乙方应保证乙方提供的服务内容（包括但不限于背景音乐、字体、图片、素材、艺人肖像等）均为其原创或已取得合法授权（若为第三方授权，则乙方应向甲方提供相关授权证明文件），不侵犯第三方的知识产权等合法权益。若第三针对乙方提供的服务内容提出任

何知识产权纠纷或其他诉讼，由乙方承担所有的法律责任。如甲方因乙方提供的服务内容违法/侵权而无法正常使用“测试测试项目 22”相关素材或因使用乙方提供的服务导致甲方被诉，造成甲方损失的，乙方应退还已收取的款项并赔偿甲方全部损失。本条款在本合同终止后依然有效。

3、若乙方提供的产品、技术或服务等内容出现侵犯第三方知识产权等合法权利的权利瑕疵或被诉，甲方有权单方通知乙方后解除合同，乙方应于收到甲方发出的书面通知后 3 日内退还甲方已支付的款项并赔偿甲方全部的经济损失。

第六条、保密义务

1、双方在履行本合同过程中获得的对方的商业秘密或其他信息等作为保密事项不得擅自向第三方披露或公开。

2、一方按照对其有管辖权的政府司法等部门依据我国法律法规执行公务时的要求而披露商业秘密不视为违反本合同，但在披露前，一方应先以书面形式将披露的商业秘密的性质及相关信息通知给另一方。

3、以上条款不因本合同的解除、终止、撤销而失效，直至相关保密信息为公众所知悉之日止。

第七条、违约责任

1、因乙方单方原因未能按期完成“测试测试项目 22”的制作或成品交付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总费用百分之 2 的违约金，且乙方仍需要完成“测试测试项目 22”的制作，不可抗力除外。逾期达 20 日的，乙方应向甲方支付合同总费用 30%的违约金，且甲方有权单方通知乙方后解除合同，乙方应于收到甲方发出的解除通知后 3 日内退还甲方全部已付款项并赔偿甲方因此而产生的全部损失。

2、乙方应保证其独立完成拍摄与制作，未经甲方书面同意不得将本合同约定的部分或全部义务转让给其他第三方。

3、乙方指定张三 8（电话：1900088947dd，邮箱：yyyyy@sina.com）为乙方代表，负责传达、提交乙方的各类策略方案、文案、图片、成片等，接受甲方的建议，进行回馈和沟通，接收甲方的商业文件。乙方代表或其联系方式若有变更，乙方应提前 30 日书面通知甲方。

4、乙方应严格按照甲方的制作要求进行制作，保证画面品质及技术质量达到甲方约定的标准。成品其各项技术指标不低于甲方制作要求所确定的标准。

5、乙方应在甲方规定的期限要求内，完成制作，并及时通知甲方进行验收。在验收期内，甲方如有发现不合格的地方，乙方应对不合格地方及时进行免费修改。

6、除本合同另有约定外，本合同签订后，乙方应积极履行合同约定之相关义务。若乙方违约，则乙方应向甲方支付合同总费用 30%的违约金，如违约金不足以赔偿给甲方造成的损失，乙方应继续赔偿甲方的损失。

7、本合同所指损失包括但不限于第三方索赔、诉讼费、律师费、差旅费、公证费等各项费用。

第八条、争议解决方式

履行本合同过程中若发生争议，各方应本着友好的态度共同协商解决，协商无法解决的，所有争议均应提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第九条、合同生效和其他内容

1、本合同经双方加盖公司公章或合同专用章后生效，任何对合同的变更或补充，必须经双方协商一致并签订补充协议。

2、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，贰份合同具有同等法律效力。

3、本合同执行完毕后自行终止，但合同另有约定的条款除外。

4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

（以下无正文）

甲方：福建凯米网络科技有限公司

乙方：张三的媒体公司

地址：福建省福州市高新区新港大道 33 号
星网锐捷科技园三期 A 楼 4 层 K 米娱乐

地址：广东省深圳市南山区粤海街道科技园南区高新南一道 8 号 创想大厦 A 座
15 层 1506 室

甲方代表签字：

乙方代表签字：

日期：

日期：